

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/4853

הצעת חוק חובת התקנת מתקנים פוטו-וולטאיים ומתקני אגירת אנרגיה בבתי חולים ציבוריים כלליים, התשפ"ד-2024

הגדרות

1. בחוק זה –

"בית חולים ציבורי כללי" – כהגדרתו בסעיף 20א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;¹

"גנרטור מזהם" – גנרטור עם מנוע דיזל שפעולתו מבוססת על סולר או גנרטור שפעולתו מבוססת על בנזין;

"מיתקן לאגירת אנרגיה" ו"מיתקן פוטו-וולטאיים" – כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;²

"השר" – השר להגנת הסביבה.

איסור שימוש

2.

בית חולים ציבורי לא יעשה שימוש בגנרטור מזהם ולא יציב גנרטור מזהם בשטח בית החולים.

בגנרטור מזהם

3.

בית חולים ציבורי כללי יתקין מתקנים פוטו-וולטאיים על שטח שלא יפחת ממחצית משטח הגג של בית החולים, ויתקין בבית החולים מתקני אגירת אנרגיה.

חובת התקנת

מיתקנים

פוטו-וולטאיים

ומתקני אגירת אנרגיה

עיצום כספי

4.

עשה בית חולים ציבורי כללי שימוש בגנרטור מזהם או הציב גנרטור מזהם בשטח בית החולים, בניגוד להוראות סעיף 2, רשאי הממונה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008,³ להטיל עליו עיצום כספי בסכום של 100,00 שקלים חדשים, ויחולו לעניין זה הוראות סימן ג' לפרק ח' לחוק האמור בשינויים המחויבים.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 752.

- תקציב 5. תקציב למימון הפעולות הנדרשות להתקנת מתקנים פוטו-וולטאיים ומתקני אגירת אנרגיה בבתי חולים ציבוריים כלליים, ייקבע בחוק התקציב השנתי, בסעיף תקציב המשרד להגנת הסביבה; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.⁴
- ביצוע 6. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
- שמירת דינים 7. אין בחוק זה כדי לפגוע בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה.
- תחולה והוראות מעבר 8. (א) תחילתו של חוק זה בתום חודש מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), ואולם תחילתו של סעיף 4 לחוק זה שנה מיום התחילה.
- (ב) בית חולים ציבורי כללי שפעל ערב יום התחילה ישלים את ביצוע סעיף 3 לחוק זה בתוך שנה מיום התחילה.

דבר היסבר

בשנת 2015 התחייבה מדינת ישראל בפני מזכירות ועידת האקלים של האומות המאוחדות להפחית את פליטת גזי חממה בהתאם ליעדים שנקבעו מראש. התחייבות זו עוגנה בהחלטת ממשלה מס' 542 "הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק" מיום 20.9.2015. יעדים אלו כוללים יעד לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים.

ייצור חשמל המסתמך על שריפת דלקים מחמיר את משבר האקלים, מגביר את פליטות גזי החממה ואף גורם לזיהום סביבתי שפוגע בבריאות הציבור, ואף מהווה גורם מגביר תמותה.

הצעת חוק זו קובעת חובת התקנת מתקני אגירה לאנרגיה ומערכות פוטו-וולטאיות לייצור חשמל על גגות של בתי חולים ציבוריים כלליים, במטרה להפחית את שריפת הדלקים בתחנות הכוח, להפחית את פליטת גזי החממה ואת הזיהום הסביבתי שנוצר כתוצאה משריפת דלקים. חובה זו תסייע למדינה לעמוד ביעדים להם התחייבה להפחתת פליטות גזי חממה, וגם תאפשר עמידה ביעדים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, ומעל לכל היא תסייע לשמירה על הסביבה ושימור משאבים טבעיים לדורות הבאים. בצד זאת מוצע לאסור על בית חולים ציבורי כללי לעשות שימוש בגנרטור עם מנוע דיזל המבוסס על סולר, או עם מנוע המבוסס על בנזין. איסור זה ילווה בעיצום כספי בסך 100,000 שקלים חדשים שיוטל בהתאם להוראות חוק אויר נקי, התשס"ח-2008.

מוצע לדרוש כי בתי החולים הציבוריים הכלליים ישלימו את המהלך האמור בתוך שנה מיום תחילתו של החוק, שיחול בתום חודש מיום פרסומו, ובהתאם תחילתה של ההוראה בדבר הטלת עיצום כספי על הצבת גנרטור מזהם או שימוש בו תהיה מתום שנה מיום התחילה.

הצעת חוק זו נוסחה בסיוע קליניקת הכנסת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)

⁴ ס"ח תשמ"ה, עמ' 60.